

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC

I Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước

1. Bản chất nhà nước

• **Bản chất**

- Là vấn đề có tính thời sự, được bàn luận nhiều, là trung tâm của mọi vấn đề chính trị và mọi tranh luận chính trị.
- Về tính giai cấp của nhà nước
 - Nhà nước là bộ máy đặc biệt do giai cấp cầm quyền (thống trị về mặt kinh tế) trong xã hội tổ chức ra.
 - Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp. Nhà nước xuất hiện khi mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội đã phát triển đến mức không thể điều hòa.
 - Nhà nước do giai cấp thống trị lập ra nhằm để bảo vệ quyền lợi, địa vị của giai cấp thống trị. Đồng thời, còn quản lý, thiết lập trật tự, ổn định của xã hội.

• **Đặc trưng**

- Thứ nhất, nhà nước thiết lập quyền lực công đặc biệt, thực hiện quyền lực thông qua bộ máy cai trị.
- Thứ hai, nhà nước phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính và thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ.
- Thứ ba, nhà nước đại diện cho chủ quyền quốc gia
- Thứ tư, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật
- Thứ năm, nhà nước có quyền đặt ra các loại thuế và thực hiện các chính sách tài chính.

• **Chức năng**

- Là các phương diện hay các mặt hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra cho nhà nước.
- Do bản chất của nhà nước cũng như điều kiện tồn tại của nhà nước quy định.
- Được chia thành chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.

+)**Đối nội:**

- Chức năng chính trị:
- Chức năng kinh tế:
- Chức năng xã hội:
- Chức năng củng cố và bảo vệ pháp luật

+)**Đối ngoại:**

- Thiết lập quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực với các quốc gia khác
 - Bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng thủ đất nước, chống lại sự xâm lược từ bên ngoài
 - Tham gia các hoạt động quốc tế vì lợi ích chung của cộng đồng
- ⇒ Để thực hiện chức năng đối nội và ngoại, nhà nước thực hiện nhiều phương thức nhưng chủ yếu là điều chỉnh pháp luật, giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.

2. Kiểu nhà nước

- Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất và những điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.
- Lịch sử xã hội có bốn kiểu nhà nước:
 - + **Chủ nô – Chiếm hữu nô lệ**
 - Cơ sở kinh tế: dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất (chủ yếu là đất đai) và nô lệ. => Chế độ bóc lột (chủ nô có toàn quyền chiếm đoạt đối với sức lao động của nô lệ). => Mâu thuẫn giai cấp gay gắt
 - + **Phong kiến – Xã hội phong kiến**
 - Cơ sở kinh tế: quan hệ sản xuất phong kiến được đặc trưng bằng chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất (chủ yếu là ruộng đất) và sự bóc lột 1 phần sức lao động của nông dân (thông qua chế độ tô, thuế).
 - Cơ sở xã hội: 2 giai cấp: địa chủ quý tộc phong kiến (giai cấp thống trị, thiểu số) >< nông dân (giai cấp bị trị, đa số)
 - + **Tư sản – Tư bản chủ nghĩa**
 - Cơ sở kinh tế: dựa trên chế độ sở hữu tư nhân tư bản về tư liệu sản xuất và chế độ bóc lột bằng thặng dư và lợi nhuận.
 - Cơ sở xã hội: 2 giai cấp chính: tư sản, công nhân. Một số giai cấp khác: nông dân, tiểu thương, trí thức, thợ thủ công,...
 - + **Xã hội chủ nghĩa.**

3. Hình thức nhà nước

- 3 mặt quyền lực nhà nước: hành pháp, hình pháp, tư pháp
- Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước bao gồm:
- **Hình thức chính thể:**
 - + Là cách thức tổ chức và trình tự thành lập các cơ quan có quyền lực tối cao của nhà nước cùng với mối quan hệ giữa các cơ quan đó.
 - **Chính thể quân chủ:** là hình thức chính thể mà ở đó quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế.
 - Chính thể quân chủ chuyên chế (tuyệt đối): nhà vua => (chủ nô || phong kiến)
 - Chính thể quân chủ lập hiến (tương đối): người đứng đầu + cơ quan đại diện
 - **Chính thể cộng hoà:** quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân
 - Cộng hoà đại nghị
 - Cộng hoà tổng thống
 - Hình thức cấu trúc nhà nước là sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ và xác lập các mối quan hệ giữa các đơn vị ấy với nhau.
- Nhà nước đơn nhất
- Nhà nước liên bang.
 - Chế độ chính trị
- Là tổng thể các phương pháp, cách thức mà giai cấp cầm quyền sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước.

- Chế độ dân chủ
- Chế độ phản dân chủ

II Nhà nước CHXHCN VN

1. Đặc trưng

- Nhà nước pháp quyền XHCN
- Chính thể cộng hòa
- Cấu trúc đơn nhất

2. Bản chất

- Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
- Là nhà nước của ND, do ND, vì ND => Mang tính nhân dân sâu sắc
- Thể hiện tính xã hội rộng lớn
- Thống nhất các dân tộc sinh sống trên đất nước VN
- Thực hiện chính sách hữu nghị, hòa bình đối với các nước trên thế giới

3. Các nguyên tắc

4. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước

- **Quốc hội:**
 - Là cơ quan đại biểu cao nhất của ND, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nc CHXHCNVN.
 - Tổng các đại biểu QH do cử tri bầu ra
 - ĐBQH: có quốc tịch duy nhất là VN
 - Cử tri: ≥ 18 , công dân VN, ko vi phạm điều cấm, nằm trong danh sách cử tri
 - Bầu cử: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín
 - Nhiệm kỳ: 5 năm
 - Chức năng
 - Hoạt động:
 - Làm việc theo chế độ hội nghị
 - Quyết định theo đa số
 - 2 kỳ/ năm
 - Họp công khai
- **Chủ tịch nước:**
 - Là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước CHXHCNVN về đối nội và đối ngoại.
 - Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Nhiệm kỳ: là nhiệm kỳ của QH
- **Chính phủ:**
 - Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nc CHXHCNVN, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của QH.
 - Hoạt động:
 - Theo chế độ tập thể + trách nhiệm của TTCP và trách nhiệm cá nhân
 - Quyết định theo đa số
 - 1 phiên họp/tháng
 - Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Do QH lập và nhiệm kỳ: là nhiệm kỳ của QH
- **Tòa án nhân dân:**

- Là cơ quan xét xử của nc CHXHCNVN, thực hiện quyền tư pháp
- ***Viện kiểm sát nhân dân:***
 - Thực hiện quyền công tố, kiểm sát hành động tư pháp
- ***Chính quyền địa phương***
 - Hội đồng nhân dân
 - Là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương
 - Nhiệm kỳ: 5 năm
 - Ủy ban nhân dân:
 - Là cơ quan chấp hành của HDND
 - Do HDND cùng cấp bầu
- ***Hội đồng bầu cử quốc gia:***
 - Do QH thành lập
 - Nhiệm vụ:
 - Gồm:
- ***Kiểm toán nhà nước:***
 - Do QH thành lập

CHƯƠNG II: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT

I Những vấn đề chung về pháp luật

1. Nguồn gốc pháp luật

- Pháp luật và nhà nước là những hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, đều là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp.
- Là kết quả của 1 quá trình nhận thức chủ quan về quy luật khách quan của đời sống xã hội.
- Nguyên nhân hình thành nhà nước cũng là nguyên nhân hình thành pháp luật: chế độ tư hữu, giai cấp và đấu tranh giai cấp. Có thể hình thành bằng các con đường sau:
 - + Giai cấp thống trị thông qua nhà nước chọn lọc, thừa nhận những quy tắc xử sự thông thường phổ biến trong xã hội (như các quy tắc đạo đức, phong tục, tập quán hoặc tín điều tôn giáo) có lợi cho mình và nâng lên thành các quy định pháp luật.
 - + Nhà nước thông qua các cơ quan của mình ban hành các quy phạm mới.
 - + Nhà nước thừa nhận các cách xử lý đã được đặt ra trong quá trình xử lý các sự kiện thực tế, thông qua các quyết định áp dụng pháp luật (của Tòa án hoặc cơ quan hành chính) như những quy định chung (pháp luật) để áp dụng cho các trường hợp tương tự sau đó.

2. Khái niệm, đặc điểm chung của pháp luật

- Pháp luật xuất hiện như là 1 tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu điều chỉnh của xã hội cũng như lợi ích của giai cấp thống trị
 - **Khái niệm:**
- *Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng cụ thể.*

- Là chuẩn mực xã hội, là thước đo hành vi được hình thành bằng con đường nhà nước và mang tính quyền lực nhà nước.
- Là hiện tượng lịch sử có nguồn gốc từ xã hội và là nhân tố trật tự hóa các quan hệ xã hội.
- Là công cụ mà giai cấp thống trị thông qua nhà nước để quản lý xã hội
- Là chuẩn mực ứng xử chung, là tổng hợp các quy tắc được cấu tạo từ mối quan hệ tự nhiên giữa con người và nhu cầu của xã hội
 - **Đặc điểm chung** của pháp luật:
 - (1) Pháp luật mang tính quyền lực nhà nước
 - + Do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện
 - + Thuộc về nhà nước, không tách rời nhà nước
 - (2) Pháp luật có tính quy phạm phổ biến
 - + Các quy định là các khuôn mẫu, chuẩn mực, hướng dẫn cách cư xử => biết nên làm gì, không được làm gì và làm như thế nào
 - + Là tiêu chuẩn đánh giá hành vi con người là hợp pháp hay bất hợp pháp
 - (3) Pháp luật có tính bắt buộc chung
 - + Có giá trị bắt buộc thực hiện đối với mọi chủ thể trong xã hội bất kỳ chủ thể nào khi ở điều kiện, hoàn cảnh quy phạm đã dự liệu.
 - + Nếu không => coi là vi phạm pháp luật.
 - (4) Pháp luật có tính hệ thống
 - + Là hệ thống các quy tắc xử sự chung, không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ nội tại, thống nhất => một hệ thống pháp luật là một chỉnh thể thống nhất.
 - (5) Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về hình thức
 - + Hình thức biểu hiện của PL chính là các nguồn luật đó là các tập quán pháp, tiền lệ pháp hay văn bản quy phạm pháp luật.
 - + Sự xác định hình thức là cơ sở để phân biệt pháp luật với các quy định khác không phải là PL.

3. Bản chất, vai trò của pháp luật

- **Bản chất:**
 - Về tính giai cấp của pháp luật:
 - + Là sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, là công cụ điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp, các lực lượng xã hội theo chiều hướng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp thống trị => là ý chí của giai cấp cầm quyền => ý chí của nhà nước => biểu hiện thành các quy định cụ thể - các quy tắc xử sự có giá trị bắt buộc phải tôn trọng hoặc thực hiện trong xã hội.
 - Về tính xã hội của pháp luật
 - + Phản ánh ý chí và bảo vệ lợi ích của các giai tầng khác trong xã hội ở một mức độ nhất định.
 - + Là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập, củng cố và bảo vệ trật tự chung trong các lĩnh vực đời sống, bảo vệ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển chung của toàn xã hội.
 - + Là một trong những công cụ hiệu quả nhất để huy động sức mạnh chung của cộng đồng => phản ánh và thể hiện ý chí chung của xã hội
- **Vai trò:**

- Pháp luật góp phần tổ chức, quản lý và điều tiết nền kinh tế.
- Pháp luật là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động và giám sát đối với bộ máy nhà nước.
- Pháp luật là cơ sở cho việc thiết lập các mối quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác quốc tế.

II Quy phạm pháp luật

1. Khái niệm và đặc điểm của QPPL

- **Khái niệm:**

- *Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo hướng nhất định và nhằm đạt được mục đích mà nhà nước đặt ra.*

(1) QPPL mang tính quyền lực nhà nước

(2) QPPL là các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung

(3) Các QPPL có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo thành hệ thống thống nhất các QPPL.

2. Cơ cấu của QPPL

- **Giả định:**

- Là bộ phận của quy phạm pháp luật trong đó nêu lên (dự liệu) điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra và khi chủ thể nào, ở những điều kiện, hoàn cảnh nào thì thuộc phạm vi điều chỉnh của quy phạm pháp luật đó.
- *Ai? Khi nào? Trong những điều kiện, hoàn cảnh nào?*
- Nội dung giả định phục thuộc vào ý chí của nhà nước

- **Quy định:**

- Là bộ phận nêu lên cách xử sự mà các chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh quy phạm pháp luật đã giả định được phép hoặc buộc phải thực hiện
- *Được làm gì? Phải làm gì? Không được làm gì? Làm như thế nào?*
- Thể hiện dưới dạng cấm đoán, bắt buộc, tùy nghi

- **Chế tài:**

- Là phần dự kiến về những biện pháp được áp dụng đối với chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh quy phạm pháp luật đã giả định mà không thực đúng quy định của QPPL.
- Là cơ sở cần thiết bảo đảm cho những quy định mang tính ý chí của nhà nước được tôn trọng và thực hiện.
- Tính chất của chế tài là những biện pháp cưỡng chế gây hậu quả bất lợi đối với chủ thể không thực hiện đúng quy định
- Vừa mang tính răn đe, vừa có tính phòng ngừa, vừa có giá trị như là biện pháp trừng trị đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
- Các loại chế tài: Hình sự (hình phạt); Hành chính; Kỷ luật; Dân sự

3. Những QPPL đặc biệt

- Quy phạm nguyên tắc là được dùng làm cơ sở xuất phát và tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng và thi hành các quy phạm pháp luật khác.
“1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.” Điều 3K1 BLDS15

- Quy phạm định nghĩa xác định những đặc điểm, những thuộc tính cơ bản của sự vật hay hiện tượng, hoặc của những khái niệm, những phạm trù được sử dụng trong văn bản đó.
“1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.” Điều 20K1 BLDS15

III Quan hệ pháp luật

1. Khái niệm, đặc điểm

- **Khái niệm:**

- *Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các bên tham gia quan hệ có các quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước đảm bảo thực hiện.*
- Là quan hệ xã hội đặc biệt. Các đặc trưng:
 - + QHPL được hình thành một cách khách quan, trên cơ sở nhu cầu của xã hội.
 - + Là quan hệ có tính ý chí, mục đích, mang tính phổ biến
 - + Gắn với quá trình điều chỉnh xã hội.

- **Đặc điểm riêng:**

- Quan hệ pháp luật là dạng quan hệ xã hội đặc biệt được điều chỉnh bởi pháp luật.
- Quan hệ pháp luật là quan hệ mang tính ý chí.
- Có tính cụ thể, xác định.
- Nội dung biểu hiện thành quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các bên tham gia quan hệ và được bảo đảm thực hiện bằng ý chí của nhà nước.

2. Các yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật

2.1 Chủ thể của quan hệ pháp luật

- **Khái niệm:**

Chủ thể của quan hệ pháp luật là các cá nhân hay pháp nhân tham gia quan hệ pháp luật để hưởng quyền và làm nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.

- Năng lực pháp luật: là khả năng của chủ thể được hưởng quyền và làm nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật nhất định.
- Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể có thể bằng hành vi của mình mà tham gia vào quan hệ pháp luật để hưởng quyền và làm nghĩa vụ.

- **Các loại chủ thể:**

- **Cá nhân:** cá thể người, bằng xương bằng thịt, được sinh ra theo quy luật sinh tồn của loài người, có danh tính cụ thể. (công dân, người nước ngoài, người ko quốc tịch)
 - Năng lực pháp luật: xuất hiện khi cá nhân được công nhận về địa vị pháp lý và chấm dứt khi cá nhân chết đi hoặc chấm dứt tư cách chủ thể
 - Năng lực hành vi PL: xuất hiện khi cá nhân được sinh ra, nhưng được chia thành nhiều cấp độ, phụ thuộc vào các yếu tố: độ tuổi và khả năng nhận thức.
 - Chủ thể trực tiếp: khi cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật, phù hợp với quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ đó.
 - Chủ thể không trực tiếp: khi cá nhân chỉ có năng lực pháp luật, nhưng năng lực hành vi pháp luật có thể chưa đầy đủ hoặc bị hạn chế hoặc bị

mất năng lực hành vi pháp luật, phù hợp với quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ đó. => Vc tham gia QHPL phải thông qua người đại diện

- **Pháp nhân:**

- Pháp nhân là tổ chức có đầy đủ các điều kiện do PL quy định để tham gia quan hệ PL với tư cách là chủ thể độc lập
 - Tổ chức có tư cách pháp nhân (Điều 74 Bộ luật dân sự 2015)
 - Các loại pháp nhân (Điều 75-76 Bộ luật dân sự 2015).
- Nhà nước: Chủ thể đặc biệt

2.2 Khách thể của quan hệ pháp luật

Khách thể của QHPL là những lợi ích mà các chủ thể tham gia QHPL mong muốn đạt được khi tham gia quan hệ đó.

- Là những lợi ích vật chất mà các bên trong quan hệ pháp luật mong muốn đạt được (lợi ích vật chất trong các quan hệ mua bán, trao đổi, thuê, tặng cho, mượn,...).
- Là những lợi ích phi vật chất thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần (xác định giá trị tinh thần: quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ) hoặc thỏa mãn nhu cầu sử dụng dịch vụ (dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận chuyển,...) của một chủ thể.

2.3 Nội dung của quan hệ pháp luật

Nội dung của QHPL bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.

- Quyền của chủ thể là khả năng của chủ thể được xử sự theo cách thức mà pháp luật cho phép.
- Nội dung:
- Chủ thể có thể tự thực hiện những hành vi nhất định (tự xử sự), bằng hành vi của mình, chủ thể tự tiến hành cách xử sự mà PL cho phép.
 - Có thể yêu cầu chủ thể có nghĩa vụ của quan hệ phải thực hiện những hành động cụ thể để đảm bảo quyền của mình trong quan hệ, yêu cầu chủ thể phía bên kia chấm dứt việc thực hiện hành vi trái PL xâm hại tới quyền và lợi ích chính đáng của mình.
 - Có thể yêu cầu nhà nước can thiệp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi quyền và lợi ích đó bị xâm hại.
 - Nghĩa vụ là mức độ phạm vi xử sự mà các chủ thể của quan hệ pháp luật bắt buộc phải thực hiện, được bảo đảm bằng sự cưỡng chế của nhà nước

3. Sự kiện pháp lý

- **Khái niệm:**

- Là những sự việc cụ thể xảy ra trong đời sống phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh đã được dự liệu trong quy phạm pháp luật làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể.
- Là căn cứ làm xuất hiện, thay đổi, chấm dứt QHPL.
- Là cầu nối giữa QHPL và QPPL
 - Một quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi, chấm dứt dựa trên các căn cứ:
 - (1) quy phạm pháp luật
 - (2) năng lực chủ thể

(3) sự kiện pháp lý.

- Sự kiện pháp lý bao gồm:
 - Sự biến:
 - Là những sự kiện xảy ra ngoài ý thức của con người
 - Sự biến tuyệt đối: xảy ra hoàn toàn không có hành vi của con người.
 - Sự biến tương đối: xảy ra do sự tác động gián tiếp của con người.
 - Hành vi bao gồm:
 - Hành vi là xử sự của con người thể hiện dưới dạng hành động và không hành động.
 - Hành vi pháp lý là những sự kiện pháp lý phổ biến, là điều kiện làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt QHPL.
 - Hành vi hợp pháp
 - Hành vi bất hợp pháp
 - Hành vi vi phạm PL

IV Ý thức pháp luật.

1. Khái niệm

Ý thức pháp luật là tổng thể các quan điểm, quan niệm, tư tưởng trong xã hội về pháp luật, là thái độ, tình cảm, sự đánh giá của con người đối với pháp luật cũng như đối với các hành vi pháp luật của các chủ thể trong xã hội.

- Hệ tư tưởng pháp luật: tư tưởng, quan điểm, học thuyết
- Tâm lý pháp luật: tâm trạng, cảm xúc, thái độ, tình cảm

2. Đặc điểm

- Ý thức pháp luật chịu sự quy định của tồn tại xã hội
- Ý thức PL có sự độc lập tương đối
- Thường lạc hậu hơn so với sự tồn tại của xã hội
- Trong những điều kiện nhất định có thể phát triển vượt trội hơn sự tồn tại của xã hội
- Có tính kế thừa
- Tác động trở lại tồn tại của xã hội.
 - Ý thức PL mang tính giai cấp

3. Vai trò

V Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

1. Vi phạm pháp luật

1.1 Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật

- Thứ nhất, vi phạm pháp luật luôn luôn là một hành vi (hành động hoặc không hành động) của con người.
- Thứ hai, vi phạm pháp luật là hành vi trái với các quy định của pháp luật, xâm hại tới các quan hệ xã hội được PL bảo vệ.
- Thứ ba, vi phạm pháp luật là hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể (hay chủ thể phải có lỗi).
- Thứ tư, chủ thể thực hiện hành vi có năng lực trách nhiệm pháp lý.

→ Vi phạm pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực hành vi thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

1.2 Các loại VPPL

- Vi phạm hình sự (tội phạm)
- Vi phạm hành chính
- Vi phạm kỷ luật
- Vi phạm dân sự

2. Trách nhiệm pháp lý

2.1 Khái niệm

Trách nhiệm pháp lý là những hậu quả bất lợi mà theo quy định của pháp luật được áp dụng đối với các chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

2.2 Đặc điểm

- TNPL là những hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước buộc chủ thể VPPL phải gánh chịu.
- TNPL luôn phát sinh trong phạm vi của QHPL giữa các bên với tính chất là các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nhất định, trong đó, nhà nước (thông qua đại diện của mình) có quyền xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật dựa trên cơ sở và trong giới hạn cho phép; đối tượng bị áp dụng trách nhiệm pháp lý là cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPPL có thể bị tước bỏ hoặc hạn chế những quyền nhất định, nhưng vẫn được đảm bảo các quyền con người, quyền công dân theo quy định của PL.
- Nội dung của TNPL được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật.
- Việc xác định TNPL phải tuân theo trình tự thủ tục được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.

2.3 Cơ sở trách nhiệm

- Mặt khách quan: là những biểu hiện bên ngoài của vi phạm pháp luật.
- Hành vi vi phạm
- Hậu quả của hành vi vi phạm
- Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả thực tế
- Điều kiện, hoàn cảnh, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi.
 - Mặt chủ quan: là diễn biến tâm lý bên trong của HVVP, bao gồm lỗi, động cơ, mục đích.
- Lỗi:
 - Cố ý: trực tiếp hoặc gián tiếp
 - Vô ý: vô ý vì quá tự tin và vô ý do cầu thả.
- Chủ thể: là cá nhân hoặc tổ chức có năng lực gánh chịu trách nhiệm pháp lý.
- Khách thể: là những quan hệ xã hội đang được pháp luật bảo vệ và đang bị xâm hại

2.4 Các loại trách nhiệm pháp lý

- Trách nhiệm hình sự

- Trách nhiệm hành chính
- Trách nhiệm kỷ luật
- Trách nhiệm dân sự

VI Thực hiện pháp luật

1. Khái niệm

Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích nhằm hiện thực hóa các quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của các chủ thể quan hệ pháp luật.

2. Đặc điểm

- Thực hiện pháp luật phải là hành vi thực tế
- Phải phù hợp với quy định của PL, được đảm bảo bằng các biện pháp nhà nước.
- Là hoạt động có mục đích cụ thể
- Được tiến hành thông qua nhiều hình thức và các quá trình không giống nhau.

3. Các hình thức thực hiện

- Căn cứ vào tính chất của hoạt động thực hiện pháp luật được chia thành:
 - Tuân thủ (tuân theo) pháp luật: Là hình thức thực hiện pháp luật mà các chủ thể pháp luật kìm chế, không tiến hành những hoạt động mà pháp luật cấm
 - Thi hành (chấp hành) pháp luật: Là hình thức thực hiện pháp luật mà các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực
 - Sử dụng pháp luật (vận dụng pháp luật): Là hình thức thực hiện pháp luật mà các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình (những hành vi pháp luật cho phép chủ thể được thực hiện). VD: Công dân khiếu nại quyết định hành chính
 - Áp dụng pháp luật: Là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật, hoặc tự mình tạo ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể.
 - Áp dụng pháp luật luôn có sự can thiệp của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, là hoạt động thực hiện pháp luật của CQNN
 - VD: Tòa án tuyên bản án
 - Áp dụng pháp luật tương tự: Để khắc phục sự không đầy đủ của pháp luật nên cho phép áp dụng pháp luật tương tự. Bao gồm:
 - Áp dụng tương tự quy phạm pháp luật: Sử dụng quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội có nội dung tương tự gần giống như vậy nhưng chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh
 - Áp dụng tương tự pháp luật: Dựa vào các nguyên tắc chung của pháp luật, chủ trương đường lối, chính sách để giải quyết khi không thể giải quyết theo nguyên tắc tương tự quy phạm pháp luật.

4. Áp dụng pháp luật

4.1 Khái niệm

Áp dụng PL là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền dựa trên cơ sở các quy định của PL hiện hành để đưa ra các quyết định có tính cá biệt nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo mục tiêu cụ thể.

4.2 Đặc điểm

- Mang tính quyền lực nhà nước
- Được thực hiện với điều kiện, quy trình được quy định chặt chẽ
- Là hoạt động điều chỉnh cá biệt.
- Là hoạt động đòi hỏi tính chủ động, linh hoạt

4.3 Các giai đoạn của quá trình

- Phân tích đánh giá đúng chính xác nội dung, điều kiện, hoàn cảnh của sự kiện thực tế
- Lựa chọn quy phạm PL phù hợp làm cơ sở pháp lý cho việc đưa ra các quyết định ADPL
- Ra quyết định ADPL
- Tổ chức thực hiện quyết định ADPL

4.4 Các trường hợp ADPL

- Có hành vi VPPL
- Có sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý mà các chủ thể không thể tự giải quyết được
- Khi các quy định của PL không thể mặc nhiên được thực hiện bởi các chủ thể nếu không có sự can thiệp của nhà nước (cấp giấy phép hoạt động, cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho pháp nhân,...).
- Trong trường hợp nhà nước thấy cần thiết phải tham gia vào một số QHPL cụ thể với mục đích kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính đúng đắn của hành vi của các chủ thể hay xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của sự kiện (phê chuẩn 1 quyết định của cơ quan có thẩm quyền, việc xác nhận 1 giao dịch,...).

CHƯƠNG III: HÌNH THỨC PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

I Hình thức pháp luật

1. Khái quát chung về HTPL

1.1 Khái niệm

- *Hình thức pháp luật (hay còn gọi là nguồn pháp luật) là cách thức biểu hiện ý chí của giai cấp thống trị mà thông qua đó, ý chí trở thành pháp luật.*
- *Hình thức PL là biểu hiện ra bên ngoài của PL, là phương thức tồn tại của PL (phương thức chứa đựng nội dung của PL) mà con người có thể nhận biết được bằng cách đọc và nghe.*

1.2 Đặc điểm

- Hình thức pháp luật là sản phẩm của tư duy
- Hình thức pháp luật được biểu hiện dưới những dạng nhất định
- Hình thức pháp luật là công cụ để điều chỉnh xã hội.

1.3 Các loại HTPL

- Tập quán pháp:
 - Là các phong tục, tập quán lưu truyền trong xã hội đã được giai cấp thống trị thông qua nhà nước thừa nhận, nâng chúng lên thành pháp luật.
 - Phổ biến: chủ nô, phong kiến
 - Có giá trị bắt buộc và đảm bảo thực hiện
 - Có thể hình thành từ hoạt động lập pháp hoặc từ hoạt động tư pháp.
 - Tập quán ko trái với các giá trị đạo đức và trật tự công => tập quán pháp
 - Vai trò: nguồn bổ sung cho những khoảng trống trong VBQPPL.
- Nguyên tắc áp dụng:
 - PL ko quy định
 - Các bên ko có thỏa thuận
 - Tập quán ko vi phạm PLDS, k trái với nguyên tắc cơ bản
- Tiền lệ pháp
 - Là việc nhà nước thừa nhận các bản án của Toà án hoặc quyết định của cơ quan hành chính làm căn cứ để giải quyết những sự việc tương tự xảy ra sau này.
 - Phổ biến: chủ nô, phong kiến, hệ thống PL Anh-Mĩ
 - Là thành quả hoạt động lập pháp và hoạt động áp dụng PL, là kết tinh của lý luận và thực tiễn
 - Cơ sở hình thành án lệ: những khiếm khuyết của hệ thống PL
 - Đặc trưng: thể hiện ở tính chất khuôn mẫu bắt buộc
- Văn bản quy phạm pháp luật:
 - Là hình thức pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành dưới hình thức văn bản (pháp luật thành văn).

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước XHCN VN.

2.1 Khái niệm

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. (Điều 2 Luật BHVBQPPL2015)

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. (Điều 3 Luật BHVBQPPL2015).

2.2 Đặc điểm

- Phải do các cơ quan Nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành.
- Trình tự, thủ tục ban hành văn bản được quy định chặt chẽ.
- Nội dung của văn bản có chứa các Quy phạm pháp luật.
- Nhà nước bảo đảm việc thực hiện.

2.3 Số, ký hiệu.

- Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản.
 - a) Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau: “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội”.
 - VD: Luật số: 63/2020/QH14
 - b) Số, ký hiệu của pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau: “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội”.
 - c) Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này được sắp xếp theo thứ tự như sau: “số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản - tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản”.
 - VD: Số: 128/2020/NĐ-CP

2.4 Nguyên tắc ban hành

- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.
- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.
- Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
- Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.5 Hệ thống VBQPPL

- Hiến pháp.
- Từ điều 15 – 30 LBHVBQPPL15

3. Hiệu lực của VBQPPL

3.1 Hiệu lực theo thời gian

- Hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật là khoảng thời gian có hiệu lực của văn bản được xác định từ thời điểm phát sinh hiệu lực đến khi chấm dứt hiệu lực của văn bản.
- Điều 151 LBHVBQPPL15
 - Điều 152 LBHVBQPPL15
- Công bố luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Điều 150 LBHVBQPPL15
 - Điều 153 LBHVBQPPL15
 - Điều 154 LBHVBQPPL15

3.2 Hiệu lực theo không gian và đối tượng tác động (Điều 155 LBHVBQPPL15)

- Phạm vi áp dụng theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật có thể là trên toàn lãnh thổ quốc gia, ở một địa phương hoặc trong một vùng nhất định.
- Đối tượng tác động của văn bản quy phạm pháp luật bao gồm cá nhân, tổ chức và những quan hệ xã hội mà văn bản đó điều chỉnh.
- Hiệu lực theo không gian và đối tượng của văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản đó.
- Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ trường hợp văn bản đó quy định khác.
- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó.

4. Nguyên tắc áp dụng VBQPPL

- Điều 156 LBHVBQPPL15
- Áp dụng luật riêng trước luật chung.

5. Kiểm tra, xử lý VBQPPL

- Điều 162 - 167 LBHVBQPPL15
- Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015

II Hệ thống pháp luật

1. Khái quát chung

1.1 Khái niệm

Hệ thống pháp luật là tổng thể những quy phạm pháp luật có mối liên hệ hữu cơ với nhau, hợp thành một chỉnh thể thống nhất được phân chia thành ngành luật, các chế định pháp luật

1.2 Đặc điểm

- Có sự thống nhất, nhất quán trong hệ thống
- Sự phân chia hệ thống pháp luật thành các bộ phận cấu thành
- Tính khách quan của hệ thống pháp luật.

1.3 Những căn cứ để phân chia ngành luật

- Đối tượng điều chỉnh của ngành luật: Lĩnh vực quan hệ xã hội mà tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh
- Phương pháp điều chỉnh: là cách thức mà nhà nước sử dụng trong pháp luật để tác động lên cách xử sự của những người tham gia vào các quan hệ xã hội đó.

2. Các ngành luật trong hệ thống PL VN

2.1 Luật Hiến Pháp (luật Nhà nước)

- Là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản cấu thành Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Những chế định chủ yếu: Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...
- Nguồn chủ yếu của luật nhà nước là Hiến pháp 2013 (do đó ngành luật này còn được gọi là luật Hiến pháp)

2.2 Luật hành chính

- Là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình tổ chức, thực hiện các hoạt động chấp hành - điều hành của các cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, vv...
- Hệ thống luật hành chính Việt Nam bao gồm hai phần: phần chung và phần riêng.
- Nguồn chủ yếu của luật hành chính: Luật tổ chức Chính phủ 2015, Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2018, ...

2.3 Luật tài chính

- Là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng nguồn vốn, tiền tệ.
- Các chế định chủ yếu: Lập và phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, quản lý quỹ ngân sách nhà nước ...
- Nguồn chủ yếu: Luật ngân sách nhà nước 2015, Các đạo luật về thuế như Luật thuế GTGT 2008, Luật thuế TNCN 2007...

2.4 Luật đất đai

- Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai.
- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.
- Các chế định chủ yếu: Quản lý nhà nước về đất đai, Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất...
- Nguồn chủ yếu: Luật đất đai năm 2013 các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.5 Luật dân sự

- Là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân mang tính chất hàng hóa tiền tệ phát sinh giữa các cá nhân, pháp nhân được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.
- Các chế định chủ yếu: Chế định tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, Chế định nghĩa vụ và hợp đồng, Chế định thừa kế...
- Nguồn chủ yếu là Bộ luật dân sự 2015 .

2.6 Luật hôn nhân và gia đình

- Là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình Việt Nam.
- Các chế định chủ yếu: Chế định kết hôn, Chế định quan hệ giữa vợ và chồng, Chế định quan hệ giữa cha mẹ và con...
- Nguồn chủ yếu là Luật hôn nhân và gia đình ngày 9-6-2014.

2.7 Luật lao động

- Là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa với người sử dụng lao động và người lao động làm công ăn lương theo hợp đồng và các quan hệ xã hội liên quan đến quan hệ lao động .
- Các chế định chủ yếu: Chế định hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, tiền lương...
- Nguồn chủ yếu: Bộ luật lao động 2019 .

2.8 Luật kinh tế

- Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau và giữa các chủ thể kinh doanh với nhà nước .
- Những chế định chủ yếu: Chế độ pháp lý về doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác, Chế độ pháp lý về hợp đồng trong kinh doanh, Chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại ...
- Nguồn chủ yếu: Luật doanh nghiệp 2020, Luật thương mại 2005, Luật trọng tài thương mại 2010

2.9 Luật hình sự

- Là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và những hình phạt đối với người thực hiện hành vi phạm tội
- Những chế định chủ yếu: Chế định tội phạm, Chế định hình phạt, các tội phạm cụ thể ...
- Nguồn chủ yếu: Bộ luật hình sự do Quốc hội thông qua ngày ngày 27 tháng 11 năm 2015, sửa đổi ngày 20 tháng 6 năm 2017 .

2.10 Luật tố tụng hình sự

- Là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự: Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.
- Các chế định chủ yếu: Chế định nguyên tắc cơ bản, Chế định cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, Chế định chứng cứ, các biện pháp ngăn chặn; về khởi tố vụ án, khởi tố bị can; về điều tra, truy tố; về xét xử sơ thẩm; về xét xử phúc thẩm; quy định về thi hành án; vv ...
- Bộ luật tố tụng hình sự do Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 .

2.11 Luật tố tụng dân sự

- Là tổng thể quy phạm pháp luật quy định các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài, vv..
- Những chế định chủ yếu: Chế định nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự, người tham gia tố tụng, các biện pháp khẩn cấp tạm thời...
- Nguồn chủ yếu: Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015 .

2.12 Luật tố tụng hành chính

- Là tổng thể quy phạm pháp luật quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
- Các chế định chủ yếu: Chế định về nguyên tắc tố tụng hành chính, Chế định người tham gia tố tụng, Chế định khởi kiện, thụ lý vụ án hành chính...
- Nguồn chủ yếu: Luật tố tụng hành chính 25/11/2015

3. Hệ thống PL quốc tế

3.1 Công pháp quốc tế

Công pháp quốc tế (Luật quốc tế) là tập hợp những quy phạm điều chỉnh các quan hệ xã hội về chính trị hoặc các khía cạnh chính trị của quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hoá giữa các quốc gia với nhau, giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế liên chính phủ, hoặc các chủ thể khác của pháp luật quốc tế.

3.2 Tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế: là tập hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Quan hệ dân sự ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm quan hệ về dân sự (theo nghĩa hẹp), quan hệ kinh doanh, thương mại, quan hệ lao động, quan hệ hôn nhân và gia đình.

CHƯƠNG IV: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TỔ TỰNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

I Khái quát về Luật hành chính

1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh Luật hành chính

- *Theo nghĩa rộng*: Quản lý nhà nước là mọi hoạt động của nhà nước do các chủ thể có quyền nhân danh nhà nước tiến hành trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội, đối ngoại của nhà nước.
- *Theo nghĩa hẹp*: Là hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp (gọi là quản lý hành chính nhà nước).
- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành – điều hành của nhà nước:
 - Các quan hệ chấp hành – điều hành phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý hành chính trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
 - Các quan hệ chấp hành – điều hành hình thành trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan để ổn định về tổ chức nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình
 - Các quan hệ có tính chất chấp hành – điều hành phát sinh trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ của các cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát (cơ quan nhà nước khác)
 - Các quan hệ có tính chất chấp hành – điều hành phát sinh khi các cơ quan nhà nước khác, tổ chức xã hội hoặc cá nhân được nhà nước trao quyền thực hiện những nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước cụ thể do pháp luật quy định.

Luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và ổn định chế độ công tác nội bộ, các quan hệ xã hội phát sinh

khi các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc cá nhân thực hiện hoạt động quản lý hành chính đối với các vấn đề cụ thể do pháp luật quy định.

2. Phương pháp điều chỉnh

Ngành luật hành chính sử dụng phương pháp mệnh lệnh hay còn được gọi là phương pháp hành chính.

3. Quan hệ pháp luật hành chính

- Các quan hệ xã hội trong lĩnh vực quản lý nhà nước, mang tính chấp hành và điều hành trên các mặt hoạt động của đời sống xã hội khi được các quy phạm của luật hành chính điều chỉnh trở thành các quan hệ pháp luật hành chính
- Các quan hệ pháp luật hành chính chia thành hai loại:
 - o *Quan hệ pháp luật hành chính dọc*: hình thành giữa các chủ thể có quan hệ lệ thuộc về mặt tổ chức; ví dụ: những quan hệ giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa Chính phủ với ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 - o *Quan hệ pháp luật hành chính ngang*: hình thành giữa các chủ thể của luật hành chính mà giữa họ không có sự lệ thuộc về mặt tổ chức, chẳng hạn như những quan hệ giữa các bộ, các ngành với nhau.

II Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức

1. Cơ quan hành chính nhà nước

1.1 Khái niệm, đặc điểm

- **Khái niệm:** Các cơ quan hành chính nhà nước là hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, là một bộ phận của bộ máy nhà nước.
 - o Các cơ quan hành chính nhà nước là các chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật hành chính.
 - o Các cơ quan hành chính do nhà nước thành lập để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. Đó là những cơ quan thực hiện các hoạt động chấp hành, điều hành các mặt hoạt động của đời sống xã hội.
- **Đặc điểm:**
 - o Tính quyền lực của nhà nước
 - o Phạm vi thẩm quyền
 - o Là hoạt động chấp hành của cơ quan quyền lực
 - o Mỗi quan hệ giữa các cơ quan, bộ phận có quan hệ trực thuộc với nhau.

1.2 Các loại cơ quan hành chính nhà nước

Các cơ quan hành chính như: Chính phủ, Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các địa phương, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở, phòng, ban trực thuộc các Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Cán bộ, công chức, viên chức

- Cán bộ, công chức là một đối tượng lao động đặc biệt, họ thiết lập quan hệ lao động với Nhà nước và thực hiện công vụ, nhiệm vụ do nhà nước giao.
- Để trở thành cán bộ phải thông qua việc bầu cử, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm; còn đối với công chức về cơ bản phải qua thi tuyển hoặc xét tuyển, bổ nhiệm với những tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể không giống nhau.
- Theo Điều 4 Luật Cán bộ, Công chức 2008.
- Luật Viên chức 2010 quy định: Điều 2

III Văn bản hành chính nhà nước

1. Khái niệm và đặc điểm

- Văn bản hành chính nhà nước là những văn bản do các chủ thể quản lý nhà nước ban hành nhằm thực hiện hoạt động chấp hành điều hành của mình.
- Phần lớn là những văn bản dưới luật, được ban hành trên cơ sở và để chấp hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và các nghị quyết của cơ quan quyền lực cấp trên và của các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.
- Rất nhiều trong số đó là văn bản áp dụng quy phạm pháp luật.

2. Phân loại văn bản hành chính nhà nước

- Căn cứ vào cơ quan ban hành thì văn bản hành chính nhà nước bao gồm:
 - o Văn bản của Chính phủ: Nghị định
 - o Văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định
 - o Văn bản của Bộ trưởng; thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Thông tư
 - o Văn bản của Tổng Kiểm toán Nhà nước: Quyết định
 - o Văn bản của Ủy ban nhân dân các cấp: Quyết định.
 - o Văn bản quản lý hành chính của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Thông tư
 - o Văn bản liên tịch (Nghị quyết liên tịch và Thông tư liên tịch), gồm có:
 - + Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 - + Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Căn cứ vào tính chất pháp lý, có ba loại văn bản hành chính nhà nước là:
 - o Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định, quyết định, thông tư... để các chủ thể quản lý nhà nước đặt ra quy tắc quản lý nhà nước về những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật.
 - o Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật (văn bản hành chính cá biệt) như: nghị quyết, quyết định, chỉ thị... Các văn bản này được ban hành để giải quyết các công việc cụ thể theo thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước.
 - o Các văn bản hành chính thông thường khác như: thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy ủy nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển,...

IV Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

1. Khái niệm chung

1.1 Vi phạm hành chính

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 xác định khái niệm vi phạm hành chính như sau: Điều 2K1 Luật XLVPHC12: *Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản*

lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”.

- Các dấu hiệu của VPHC:
 - o Hành vi trái với quy định về quản lý Nhà nước, tính chất, mức độ, hậu quả chưa nghiêm trọng, chưa đến mức bị coi là VPHS.
 - o Phải có lỗi khi thực hiện hành vi.
 - o Chủ thể vi phạm: Tổ chức, cá nhân có năng lực TNHC.
 - o Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính (Điều 5K1 Luật XLVPHC12)
 - o Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (Điều 5K2 Luật XLVPHC12)

1.2 Trách nhiệm hành chính

- Trách nhiệm hành chính là hậu quả pháp lý bất lợi được áp dụng đối với các chủ thể có hành vi vi phạm hành chính.
 - o Là một loại trách nhiệm pháp lý áp dụng để xử lý các cá nhân hay tổ chức có hành vi VPHC xâm hại các quy tắc quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Xử phạt vi phạm hành chính: Điều 2K2 Luật XLVPHC12
- Biện pháp xử lý hành chính: Điều 2K3 Luật XLVPHC12
- Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính: Điều 2K4 Luật XLVPHC12
- Các đặc điểm riêng, bao gồm:
 - o Là trách nhiệm pháp lý của chủ thể vi phạm đối với Nhà nước
 - o Trách nhiệm hành chính áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.
 - o Thẩm quyền áp dụng trách nhiệm hành chính chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức của các cơ quan đó.
 - o Việc áp dụng trách nhiệm hành chính được tiến hành theo thủ tục hành chính

2. Chế độ pháp lý về xử lý VPHC

2.1 Các hình thức xử phạt

- ***Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm (Điều 21 Luật XLVPHC12)***
 - a) Cảnh cáo; (Điều 22 Luật XLVPHC12)
 - b) Phạt tiền; (Điều 23, Điều 24 Luật XLVPHC12)
 - c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; (Điều 25 Luật XLVPHC12)
 - d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); (Điều 26 Luật XLVPHC12)
 - đ) Trục xuất. (Điều 27 Luật XLVPHC12)
- Hình thức xử phạt quy định tại các điểm c, d và đ có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính.
- Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

- **Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng** (Điều 28 Luật XLVPHC12)
 - a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; (Điều 29 Luật XLVPHC12)
 - b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; (Điều 30 Luật XLVPHC12)
 - c) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; (Điều 31 Luật XLVPHC12)
 - d) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện; (Điều 32 Luật XLVPHC12)
 - đ) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại; (Điều 33 Luật XLVPHC12)
 - e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; (Điều 34 Luật XLVPHC12)
 - g) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; (Điều 35 Luật XLVPHC12)
 - h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; (Điều 36 Luật XLVPHC12)
 - i) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; (Điều 37 Luật XLVPHC12)
 - k) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

2.2 Thẩm quyền xử lý VPHC

- Theo Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012:
 - o Điều 38 - 39 Luật XLVPHC12
 - o Bộ đội biên phòng (Điều 40 Luật XLVPHC12)
 - o Cơ quan cảnh sát biển (Điều 41 Luật XLVPHC12)
 - o Điều 42 Luật XLVPHC12
 - o Kiểm lâm (Điều 43 Luật XLVPHC12)
 - o Điều 44 - 46 Luật XLVPHC12
 - o Thẩm quyền của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa (Điều 47 Luật XLVPHC12)
 - o Điều 48 - 49 Luật XLVPHC12
 - o Thẩm quyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Điều 50 Luật XLVPHC12)
 - o Thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Điều 51 Luật XLVPHC12)

2.3 Thủ tục xử lý

- Thủ tục xử phạt không lập biên bản (Điều 56 Luật XLVPHC12):
 - o Áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức. (Điều 56 Luật XLVPHC12)
 - o Nội dung tiến hành:

- Người có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt ngay, không cần lập biên bản.
- Người vi phạm nộp tiền cho người ra quyết định hoặc nộp tại Kho bạc và được nhận biên lai thu tiền.(Điều 69 Luật XLVPHC12)
- Xử phạt VPHC có lập biên bản, hồ sơ xử phạt VPHC (Điều 57 Luật XLVPHC12):
 - Áp dụng: khi không áp dụng thủ tục không lập biên bản.
 - Nội dung tiến hành:
 - B1: Lập biên bản (Điều 58 Luật XLVPHC12)
 - B2: Ra quyết định xử phạt hành chính (Điều 66, Điều 67 Luật XLVPHC12)
 - B3: Thi hành quyết định xử phạt. (Điều 70 , Điều 71, Điều 73, Điều 78 Luật XLVPHC12).

V Khiếu nại, tố cáo

1. Khiếu nại

1.1 Khái niệm

Khiếu nại là việc đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó, hành vi đó trái pháp luật, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Đặc điểm:

- Phạm vi những người có quyền khiếu nại rất rộng, bao gồm mọi cá nhân, tổ chức và cán bộ, công chức bị kỷ luật.
- Đối tượng của việc khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước và quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.
- Mục đích của người khiếu nại là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi họ có căn cứ cho rằng những quyền và lợi ích đó bị các cơ quan nhà nước hoặc cán bộ, công chức xâm hại.
- Các khiếu nại chủ yếu được giải quyết theo thủ tục hành chính và thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước.

1.2 Đối tượng khiếu nại

- *Quyết định hành chính* là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
- *Hành vi hành chính* là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
- *Quyết định kỷ luật* là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

1.3 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

- Theo Luật Khiếu nại, 2011 thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về các cơ quan sau: Điều 17 – 26 Luật KN11

1.4 Thủ tục khiếu nại (Điều 7, Điều 8 Luật KN11)

- Bước 1: Khiếu nại lần 1 hoặc khởi kiện ra TAND. Khiếu nại đến người ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. (Xem cụ thể Điều 17-23 Luật KN11)
- Bước 2: Nếu khiếu nại lần 1 không được giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, thì khiếu nại lần 2 đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại lần 1, (Xem cụ thể Điều 17-23 Luật KN11) hoặc khởi kiện ra TAND.
- Bước 3: Nếu khiếu nại lần 2 không được giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, thì khởi kiện ra TAND.

2. Tố cáo

2.1 Khái niệm

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

Điều 2 LTC18

2.2 Đặc điểm

- Người tố cáo là cá nhân thực hiện quyền tố cáo.
- Đối tượng của việc tố cáo là những hành vi vi phạm pháp luật của mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân mà người tố cáo biết được.
- Khi thực hiện việc tố cáo, người tố cáo không vì lợi ích của bản thân mà với mục đích để bảo vệ lợi ích của nhà nước, của các tổ chức và cá nhân khác

2.3 Thẩm quyền và giải quyết tố cáo

- Theo Luật Khiếu tố cáo 2018, các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết các tố cáo trong phạm vi được quy định.
 - o Nguyên tắc xác định thẩm quyền (Điều 12 LTC18)
 - o Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước (Điều 13 LTC18)
 - o Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Tòa án nhân dân (Điều 14 LTC18)
 - o Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Viện kiểm sát nhân dân (Điều 15 LTC18)
 - o Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Kiểm toán nhà nước (Điều 16 LTC18)
 - o Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan khác của Nhà nước (Điều 17 LTC18)

- Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 18 LTC18)
- Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người có chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước (Điều 19 LTC18)
- Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Điều 20 LTC18)
- Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức (Điều 21 LTC18)

2.4 Trình tự giải quyết tố cáo

Điều 28 LTC18

VI Tố tụng hành chính

Là việc tòa án nhân dân giải quyết một vụ án hoàn chỉnh

1. Đối tượng của các khiếu kiện hành chính

- Luật tố tụng hành chính 25/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Theo Luật Tố tụng hành chính 2015: Đối tượng của các khiếu kiện hành chính là quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức. (Điều 3 Luật TTHC15)
 - *Quyết định hành chính* là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
 - *Hành vi hành chính* là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
 - *Quyết định kỷ luật buộc thôi việc* là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
 - *Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức* là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.

2. Thẩm quyền của tòa án

2.1 Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án (vụ việc)

Điều 30 Luật TTHC15

2.2 Thẩm quyền theo cấp tòa án

- Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện (Điều 31 Luật TTHC15)
- Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh (Điều 32 Luật TTHC15)

3. Thủ tục giải quyết vụ án hành chính

- Khởi kiện và thụ lý vụ án (Điều 115 - 129 Luật TTHC15)
- Thủ tục đối thoại và chuẩn bị xét xử (Điều 130 - 147 Luật TTHC15)
- Xét xử sơ thẩm (Điều 148 - 197 Luật TTHC15)
- Xét xử phúc thẩm (Điều 203 - 244 Luật TTHC15)
- Xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật trong các trường hợp đặc biệt
 - o Giám đốc thẩm (Điều 254 - 279 Luật TTHC15)
 - o Tái thẩm (Điều 280- 297 Luật TTHC15)
- Thi hành bản án quyết định của tòa án (Điều 309 - 315 Luật TTHC15)

CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỔ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM

I Khái quát về ngành dân sự

1. Khái niệm

- Luật dân sự được hiểu là ngành luật dân sự.
- Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, bao gồm tổng hợp các QPPL điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. (Điều 1 BLDS2015)

2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh

- Đối tượng điều chỉnh là các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản được ngành luật dân sự điều chỉnh.
 - o Quan hệ tài sản là quan hệ giữa các chủ thể thông qua tài sản hay lợi ích vật chất nhất định
 - Các chủ thể có vị trí độc lập, bình đẳng, tự nguyện, tự do cam kết, thỏa thuận, và tự chịu trách nhiệm.
 - Phần lớn quan hệ tài sản mang tính trao đổi hàng hóa - tiền tệ
 - o Quan hệ nhân thân là quan hệ được hình thành từ một giá trị tinh thần của một cá nhân hay pháp nhân và luôn gắn liền với các cá nhân hay pháp nhân đó.
 - Nhóm quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản.
 - Nhóm quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sản.
- Phương pháp đặc trưng của ngành luật dân sự là phương pháp thỏa thuận.

3. Quan hệ pháp luật dân sự

- Giám hộ: Điều 46 – 63 BLDS15

- Đại diện: Điều 134 – 143 BLDS15

II Tài sản và quyền sở hữu

1. Tài sản

- Tài sản: Điều 105
- Phân loại:
 - o Bất động sản và động sản: Điều 107
 - o Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai: Điều 108
 - o Hoa lợi, lợi tức Điều 109
 - o Vật chính, vật phụ Điều 110
 - o Vật chia được vật không chia được Điều 111
 - o Vật tiêu hao, vật không tiêu hao Điều 112
 - o Vật cùng loại, vật đặc định. Điều 113
 - o Vật đồng bộ Điều 114

2. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

- Quyền sở hữu: điều 158
- Quyền chiếm hữu: 179-181, 186-188
- Quyền sử dụng: 189-191
- Quyền định đoạt: 192-196
- Quyền khác đối với tài sản: 159
 - o Quyền đối với bất động sản liền kề 245
 - o Quyền hưởng dụng 257 – 258
 - o Quyền bề mặt 267 – 268
- Các hình thức sở hữu:
 - o Sở hữu toàn dân
 - o Sở hữu riêng
 - o Sở hữu chung

III Nghĩa vụ và hợp đồng

1. Khái niệm, căn cứ phát sinh

1.1 Khái niệm 274

- Đối tượng: 276
 - o Đối tượng của nghĩa vụ dân sự có thể là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện.

1.2 Căn cứ phát sinh 275

2. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

- Điều 292 -346

3. Hợp đồng

- Khái niệm: 385
- Giao dịch dân sự: 116 – 120
- Phân loại hợp đồng: 402
- Giao kết hợp đồng:

IV Trách nhiệm dân sự

1. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ 351 – 364
2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

V Thừa kế

1. Khái niệm

- **Thừa kế** là quan hệ xã hội về việc chuyển giao di sản của người chết cho những người sống.
- Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác (Điều 612 BLDS2015)
- Người thừa kế là người được hưởng di sản mà người chết để lại. Người thừa kế là cá nhân và tổ chức. (Điều 613 BLDS2015)
- Người không được quyền hưởng di sản (Điều 621 BLDS2015)
- Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. (Điều 611 BLDS2015) Thời hiệu thừa kế (Điều 623 BLDS2015)

-

2. Thừa kế theo di chúc

- Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. (Điều 624 BLDS2015)
- Người lập di chúc (Điều 625 BLDS2015)
- Quyền của người lập di chúc (Điều 626 BLDS2015)
- Hình thức của di chúc (Điều 627-629 BLDS2015)
- Di chúc hợp pháp (Điều 630 BLDS2015)
- Hiệu lực pháp luật của di chúc (Điều 643 BLDS2015)
- quyềNgười thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động. (Điều 644 BLDS2015)

3. Thừa kế theo pháp luật

- Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. (Điều 649 BLDS2015)
- Những trường hợp thừa kế theo pháp luật (Điều 650 BLDS2015)
- Người (hàng) thừa kế theo pháp luật (Điều 651 BLDS2015)
- Thừa kế thế vị: Cháu được hưởng thừa kế thế vị di sản từ ông hoặc bà; Chắt được hưởng thừa kế thế vị di sản từ cụ. (Điều 652 BLDS2015)

CHƯƠNG VI: LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỔ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

I Khái quát về luật hình sự

1. Khái niệm

- Luật hình sự được hiểu với nghĩa là ngành luật hình sự.
- Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật VN, bao gồm tổng thể các QPPL do Nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm nào cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.
- Bộ luật hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực từ 1/7/2016
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Bộ luật hình sự ngày 21/12/1999 có hiệu lực từ 1/7/2000

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự ngày 19/6/2009 có hiệu lực từ 1/7/2010.
- Các nguyên tắc cơ bản:
 - Nguyên tắc pháp chế
 - Nguyên tắc mọi cá nhân, pháp nhân thương mại đều bình đẳng trước luật Hình sự
 - Nguyên tắc trách nhiệm cá nhân, pháp nhân thương mại
 - Nguyên tắc trách nhiệm trên cơ sở lỗi
 - Nguyên tắc nhân đạo

2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh

- Đối tượng điều chỉnh là quan hệ phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội.
- Nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật Hình sự với tư cách là người bảo vệ lợi ích xã hội, người thực hiện công lý xã hội.
- Người phạm tội (bao gồm cá nhân hoặc pháp nhân)
- Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự: phương pháp mệnh lệnh quyền uy.

3. Hiệu lực

- Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 5 BLHS2015)
- Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 6 BLHS2015)
- Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian (Điều 7 BLHS2015)

II Tội phạm

1. Khái niệm, đặc điểm

1.1 Khái niệm

Điều 8 BLHS 2015

1.2 Đặc điểm

- Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội (tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm).
 - Là dấu hiệu cơ bản, quan trọng.
- Là hành vi được pháp luật hình sự quy định.
 - Điều 2 BLHS 2015
- Phải có lỗi khi thực hiện hành vi (tính chất lỗi của tội phạm).
 - Lỗi là dấu hiệu cơ bản, quan trọng để xác định một hành vi có thể bị coi là vi phạm pháp luật nói chung hay VPPL HS nói riêng.
- Là hành vi nguy hiểm cho xã hội do chủ thể phải do cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện. Năng lực của cá nhân phụ thuộc vào độ tuổi và điều kiện về thần kinh. (Điều 12 BLHS 2015)
- Do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện.
- Tuổi chịu trách nhiệm hình sự (Điều 12 BLHS2015)

2. Phân loại

Điều 9 BLHS 2015

3. Cấu thành tội phạm

3.1 Khái niệm, đặc điểm

- **Khái niệm:** *Cấu thành tội phạm là tổng hợp các dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật Hình sự*

- **Đặc điểm:**

- Các dấu hiệu của cấu thành tội phạm đều do luật quy định
- Các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm có tính chất đặc trưng
- Các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm có tính bắt buộc

3.2 Phân loại

- Căn cứ vào mức độ nguy hiểm:

- Cấu thành tội phạm cơ bản: là cấu thành tội phạm chỉ có dấu hiệu định tội.
- CTTP tăng nặng: là CTTP mà ngoài CTTP cơ bản còn có thêm dấu hiệu phản ánh tội phạm có mức độ nguy hiểm tăng lên một cách đáng kể
- CTTP giảm nhẹ: là CTTP mà ngoài CTTP cơ bản còn có thêm dấu hiệu phản ánh tội phạm có mức độ nguy hiểm giảm xuống một cách đáng kể

- Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc:

- CTTP vật chất: là CTTP có các dấu hiệu mặt khách quan là hành vi khách quan của TP, hậu quả của TP và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan của TP và hậu quả của TP.
- CTTP hình thức: là CTTP chỉ có một dấu hiệu trong mặt khách quan là hành vi khách quan của TP.

3.3 Các yếu tố cấu thành

- Khách thể của tội phạm: là quan hệ xã hội được Luật Hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại
- Mặt khách quan: là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của TP diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan
 - Bao gồm: hành vi khách quan, hậu quả và mối quan hệ nhân quả
- Chủ thể của tội phạm: là cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định hoặc pháp nhân thương mại và đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thể.
- Mặt chủ quan: là hoạt động tâm lý bên trong của người PT, bao gồm lỗi, động cơ, mục đích của người PT.
 - Lỗi là thái độ tâm lý của con người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.
 - Lỗi cố ý trực tiếp (điều 10 khoản 1)
 - Lỗi cố ý gián tiếp (điều 10 khoản 2)
 - Lỗi vô ý vì quá tự tin (điều 11 khoản 1)
 - Lỗi vô ý do cẩu thả (điều 11 khoản 2)
 - Động cơ, mục đích
 - Động cơ là động lực bên trong thúc đẩy người PL thực hiện hành vi PT cố ý.
 - Mục đích là kết quả trong ý thức chủ quan mà người PT đặt ra phải đạt được khi thực hiện hành vi PT.

4. Đồng phạm

Điều 17 BLHS 2015

5. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

(Điều 20 → Điều 26)

III Hình phạt

1. Khái niệm, đặc điểm

- Khái niệm (Điều 30)

- Đặc điểm:
 - Hình phạt là biện pháp cưỡng chế (chế tài) nghiêm khắc nhất của nhà nước
 - Được quy định trong bộ luật hình sự.
 - Được xem xét, áp dụng trên cơ sở có hành vi phạm tội.
 - Là trách nhiệm của người phạm tội đối với nhà nước
 - Chủ thể bị áp dụng hình phạt: cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự, pháp nhân thương mại.
 - Thẩm quyền áp dụng hình phạt: tòa án nhân dân
 - Thủ tục áp dụng hình phạt: tố tụng hình sự

2. Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp

2.1 Hệ thống hình phạt

a. Đối với cá nhân

(Điều 32)

b. Đối với pháp nhân thương mại

- Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại (Điều 76)
- Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự (Điều 75)
- Các hình phạt (Điều 33)

2.2 Các biện pháp tư pháp

a. Đối với cá nhân

(Điều 46K1)

b. Đối với pháp nhân thương mại

(Điều 46K2, Điều 82)

2.3 Hình phạt và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

- Áp dụng Bộ luật HS đối với người dưới 18 tuổi (Điều 90)
- Nguyên tắc xử lý (Điều 91)
- Các hình phạt (Điều 98)
- Các biện pháp tư pháp:
 - Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng (Điều 96, 97)
 - Biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự (Điều 92 → Điều 95)

3. Quyết định hình phạt

- Khái niệm: là Tòa án lựa chọn hình phạt và mức hình phạt cụ thể để áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội.
(Điều 50, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67)

4. Các quy định liên quan đến chấp hành hình phạt

4.1 Thời hiệu thi hành (Điều 60)

- Là thời hạn do bộ luật hình sự quy định bản án có hiệu lực thi hành, nếu hết thời hạn đó mà bản án chưa được thi hành thì không thi hành nữa.
- Không áp dụng đối với các trường hợp (Điều 61)

4.2 Miễn chấp hành hình phạt (Điều 62)

- Là không buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt mà tòa án đã tuyên đối với họ.

4.3 Giảm mức hình phạt đã tuyên (Điều 63)

4.4 Án treo (Điều 65)

4.5 Xóa án tích

- Xóa bỏ việc mang án tích đối với người bị kết án

IV Tổ tụng hình sự

1. Khái niệm

- Là trình tự, thủ tục các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 1 vụ án hình sự.
- Hiện nay, việc giải quyết vụ án hình sự được thực hiện theo Bộ luật tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực từ 1/7/2016

2. Thẩm quyền xét xử của tòa án

(Điều 268)

3. Thủ tục tố tụng

- Khởi tố vụ án hình sự (Điều 143 –162 BLTTHS2015) Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại (tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự)
- Điều tra vụ án hình sự (Điều 163 –235 BLTTHS2015)
- Truy tố (Điều 236 –249 BLTTHS2015)
- Xét xử sơ thẩm (Điều 268 –329 BLTTHS2015)
- Xét xử phúc thẩm (Điều 330 –362 BLTTHS2015)
- Thi hành bản án và quyết định của tòa án (Điều 363 –369 BLTTHS2015)
- Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật (Điều 370 –412 BLTTHS2015)